

[별표 2] 공직기강 위반자에 대한 처분기준

비위의 정도 및 과실여부 비위의 유형	비위의 정도가 중 하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 중하고 중 과실이거나, 비위의 정 도가 정하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 중하고 경 과실이거나, 비위의 정도 가 정하고 중과실인 경우	비위의 정도가 경 하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 국가공무원법 제78조의2제1항 제2호에 해당하는 비위(차묵에 따르는 비위는 제외한다)	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (해임-강등)	중징계·경징계 (정직-감봉)
나. 직권남용으로 타인 권리침해	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)
다. 부작위·직무태만(라목에 따른 소극행정은 제외한다) 및 회계질서 문란	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
라. 「적극행정 운영규정」 제2조제2 호에 따른 소극행정	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
마. 공공기관 정보공개 관련 부정행위 - 거짓정보 공개, 공개청구 정보 숨기기 등 - 불복절차 결과에 따른 정보 공개 의무 불이행	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
바. 「국가공무원법」 제78조의2제 1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	중징계·경징계 (정직-감봉)	경징계 (감봉-견책)
사. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁	중징계 (파면)	중징계 (해임-강등)	중징계·경징계 (정직-감봉)	경징계 (견책)
아. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
자. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제10항에 따른 성과상 여금을 거짓이나 부정한 방법 으로 지급받은 경우	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	중징계·경징계 (정직-감봉)	경징계 (감봉-견책)
차. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규 정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거 짓이나 부정한 방법으로 지급 받은 경우	별표 3과 같음			
카. 「공무원 행동강령」 제13조의3 에 따른 부당한 행위	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)
타. 성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
파. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
하. 직무상 비밀 또는 미공개정보 를 이용한 부당행위	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	중징계·경징계 (정직-감봉)
거. 기타	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)	경징계 (견책)

비위의 정도 및 과실여부 비위의 유형	비위의 정도가 중 하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 중하고 중 과실이거나, 비위의 정 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 중하고 경 과실이거나, 비위의 정도 가 경하고 중과실인 경우	비위의 정도가 경 하고 경과실인 경우
2. 복종의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무 추진에 중대한 차질을 준 경우	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
나. 기타	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)	경징계 (견책)
3. 직장이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 직장이탈	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
나. 무단결근	중징계 (파면)	중징계 (해임-강등)	중징계·경징계 (정직-감봉)	경징계 (견책)
다. 기타	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)	경징계 (견책)
4. 친절·공정의무 위반	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)	경징계 (견책)
5. 비밀엄수의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
나. 개인정보 부정이용 및 무단 유출	중징계 (파면-해임)	중징계 (해임-강등)	중징계 (정직)	경징계 (감봉-견책)
다. 비밀분실 또는 해킹 등에 의한 비밀침해 및 비밀유기 또는 무단방치	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	중징계·경징계 (정직-감봉)	경징계 (감봉-견책)
라. 개인정보 무단조화·열람 및 관리소홀 등	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)	경징계 (견책)
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)	경징계 (견책)
6. 청렴의무 위반	별표 4와 같음			
7. 품위유지의무 위반				
가. 성 관련 비위	별표 5와 같음			
나. 음주운전	별표 6과 같음			
다. 마약류 관련 비위	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (해임-강등)	중징계·경징계 (정직-감봉)
라. 우월적 지위 등을 이용하 여 다른 공무원 등에게 신 체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	중징계·경징계 (정직-감봉)	경징계 (감봉-견책)
마. 스토킹범죄	파면	파면-해임	강등-감봉	감봉
바. 기타	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)	경징계 (견책)
8. 영리업무 및 겸직금지의무 위반	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)	경징계 (견책)
9. 정치운동 금지 위반	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
10. 집단행위 금지 위반	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)

비위의 정도 및 과실여부 비위의 유형	비위의 정도가 중 하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 중하고 중과실이거나, 비위의 정도가 경하고 고의 가 있는 경우	비위의 정도가 중하고 경과실이거나, 비위의 정도가 경하고 중과 실인 경우	비위의 정도가 경하 고 경과실인 경우
11. 이 훈령 및 관세청 공무원 행동강령 위반	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
12. 기타	중징계 (파면)	중징계 (해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)

※ 비고

- 제1호가목의 비위와 같은 호 차목의 비위가 경합하는 경우에는 제1호가목의 징계기준을 적용한다.
- 제1호다목에서 "부작위"란 공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 아니하는 것을 말한다.
- 제1호과목에서 "피해자 등"이란 성 관련 비위 피해자와 그 배우자, 직계친족, 형제자매 및 해당 피해 발생 사실을 신고한 사람을 말하고, "2차 피해"란 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호가목·나목에 따른 피해(피해자가 남성인 경우를 포함한다) 및 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」 제7조 각 호의 불이익 조치를 말하며, 2차 피해가 성 관련 비위에 해당하는 경우에는 제7호가목을 적용한다.
- 제1호하목에서 "직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위"란 다음 각 목의 행위를 말한다.
 - 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하는 행위
 - 다른 공무원으로부터 직무상 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 공무원이 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위
 - 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하는 행위
- 제7호다목에서 "마약류 관련 비위"란 「마약류 관리에 관한 법률」에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제7호라목에서 "우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위"란 공무원이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.
 - 다른 공무원
 - 공무원 자신이 소속된 기관, 그 기관의 소속 기관 및 산하기관(「공직자윤리법」 제3조의2제1항에 따른 공직유관단체와 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관을 말한다)의 직원
 - 「공무원 행동강령」에 따른 직무관련자(직무관련자가 법인 또는 단체인 경우에는 소속 직원을 말한다)
- 제7호마목에서 "스토킹범죄"란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스톱킹범죄에 해당하는 행위(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제3호에 따른 죄에 해당하는 행위를 포함한다)를 말한다.

- 「국가공무원법」 제78조의2제1항제2호에 해당하는 비위가 300만원 이상 일 경우 비위정도, 고의·과실 유무와 관계없이 중징계 의결을 요구
- 정부구매카드 불법사용자에 대한 세부기준은 [별표 7], 부정한 청탁·알선 관련자에 대한 세부기준은 [별표 8]에 따른다.